

Processo nº 0804761-63.2018.8.14.0028

Requerente: Amazônia Hortigrangeira Indústria e Comércio LTDA

Requerido: Givanil Barros da Silva e Outros

-

DECISÃO.

É sabido que a Constituição da República garante a prestação de assistência jurídica integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5º, inciso LXXIV), não fazendo distinção entre pessoas físicas e jurídicas.

É exatamente isso o que prevê o art. 98 do CPC/15 ao asseverar que *‘a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei’*.

Entretanto, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos financeiros deduzida exclusivamente pela pessoa natural, a propósito do que se verifica no §3º, art. 99 do CPC/15.

Em se tratando de pessoa jurídica, porém, não basta a simples declaração, prevalecendo a exigência constitucional de prova efetiva da pobreza declarada, porque em favor dela não milita a presunção de veracidade do estado de hipossuficiência.

Esse é, aliás, o entendimento da jurisprudência pátria, citando-se, por todos, a previsão contida no enunciado da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça. *‘Verbis’*: *‘Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais’*.

Exatamente por isso, a decisão ID 12212325 determinou à autora, AMAZONIA HORTIGRANGEIRA IND COM LTDA – ME, que comprovasse o seu alegado estado de hipossuficiência econômica por meio da apresentação de declarações de imposto de renda dos últimos 04 (quatro) anos, que, entretanto, não foi atendido.

É que, parte da documentação se refere ao DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais), que está relacionada às obrigações tributárias de caráter acessório, com o propósito de reunir dados relativos aos tributos e demais pagamentos governamentais feitos pela empresa

a cada mês, em nada se relacionado com a obrigação tributária principal de renda.

Tal se verifica na documentação ID 12624943 pag. 1/8 (recibos de entrega de declaração de débito e crédito tributários federais relativo aos meses de JAN/2019, JAN/2018, JAN/2017, JAN/2016 e as respectivas multas por atraso na entrega).

Ademais disso, a documentação ID 12624944 – pag. 1/24, também não se refere à declaração de imposto de renda da pessoa jurídica autora, mas, sim, à pessoa física WALDIR JOSÉ DE LIMA.

Vale dizer, a personalidade jurídica da pessoa física não se confunde com a da pessoa jurídica exatamente porque, esta última titulariza direitos e obrigações na órbita civil que são distintos da primeira (arts. 45 e 985 do CC/02).

Daí porque se afirma que a Pessoa Jurídica Autora não comprovou a sua insuficiência econômica, motivo pelo qual INDEFIRO A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA À AUTORA, nos termos no art. 98, *'caput'* do CPC/15.

Remetam-se os autos à UNAJ para o cálculo das custas processuais iniciais, com base no valor da causa fixado por meio da decisão ID 6739885, isto é, R\$ 11.280.991,73 (onze milhões e duzentos e oitenta mil e novecentos e noventa e um reais e setenta e três centavos).

Após o cálculo das custas, intime-se a autora na pessoa de seu advogado para promover o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena cancelamento da distribuição do feito, independente de nova intimação para pagamento, nos termos do art. 290 do CPC/15.

Recolha-se eventual mandado de citação/intimação que tenha sido expedido em cumprimento à decisão proferida no bojo dos presentes autos, independentemente de seu cumprimento, observando-se teor da previsão contida no art. 5º da Portaria Conjunta 001/2020 – Comarca de Marabá.

Após, voltem conclusos.

Marabá/PA, 01 de abril de 2020.

AMARILDO JOSÉ MAZUTTI

Juiz de Direito da 3ª Região Agrária- Marabá/PA.